KOSTENLOSER LEITFADEN - PDF-LESEFASSUNG

Der Erben-Kompass: Orientierung für geerbte Immobilien

Erbschein, Grundbuch, Erbengemeinschaft, Steuern: Unser Praxisleitfaden gibt Erben verständliche Orientierung für die ersten Wochen, ehrlich und ohne Fachchinesisch.

Die fünf wichtigsten Schritte zuerst

Eine Immobilie zu erben bedeutet mehr als einen Vermögenszuwachs. Es bedeutet Verantwortung, oft mitten in einer ohnehin fordernden Zeit. Die gute Nachricht: Fast keine Entscheidung eilt. Diese fünf Schritte schaffen als Erstes Klarheit:

- Erbschein oder Testament prüfen. Das ist die Grundlage jeder weiteren Entscheidung.

- Grundbuchauszug besorgen. Er klärt Eigentumsverhältnisse und Belastungen, etwa eingetragene Hypotheken oder Wohnrechte.

- Zustand der Immobilie sichten und sichern. Melden Sie eine leerstehende Immobilie zeitnah bei der Versicherung, sonst kann der Schutz eingeschränkt sein.

- Miterben informieren und einen gemeinsamen Kommunikationsweg festlegen.

- Fristen prüfen, insbesondere die sechswöchige Ausschlagungsfrist (siehe unten).

Die teuersten Fehler entstehen durch Tempo

Die typischen Stolpersteine beim Immobilienerbe haben ein gemeinsames Muster: Sie entstehen durch Eile, nicht durch fehlendes Wissen. Dazu gehören der vorschnelle Verkauf ohne realistische Werteinschätzung, das Vermischen von emotionaler Bindung und finanzieller Entscheidung, aufgeschobene Kommunikation in der Erbengemeinschaft, bis Konflikte entstehen, sowie unter- oder überschätzter Sanierungsbedarf. Wer sich Zeit für die Grundlagen nimmt, vermeidet die meisten dieser Fehler von selbst.

Erbengemeinschaft: gemeinsam entscheiden

Erben mehrere Personen zusammen, entsteht automatisch eine Erbengemeinschaft, rechtlich eine Gesamthandsgemeinschaft: Das Erbe gehört allen gemeinsam, Alleingänge einzelner Erben sind meist nicht möglich. Besteht keine Einigkeit, ist die Auszahlung eines Miterben oder der gemeinsame Verkauf mit fairer Erlösaufteilung fast immer die bessere Lösung. Die Teilungsversteigerung ist wirtschaftlich in der Regel die schlechteste Option für alle Beteiligten. Eine neutrale Wertermittlung als gemeinsame Gesprächsgrundlage löst erfahrungsgemäß viele Blockaden, ohne familiären Bruch.

Bewertung: Grundlage für Familie und Finanzamt

Der Wert einer geerbten Immobilie ist keine Bauchgefühl-Frage. In eine seriöse Bewertung fließen Lage, Zustand, energetische Eigenschaften, Vergleichswerte der Region und rechtliche Besonderheiten wie ein eingetragenes Wohnrecht ein. Die fundierte Bewertung ist dabei doppelt wertvoll: als Verhandlungsgrundlage innerhalb der Erbengemeinschaft und als Absicherung gegenüber dem Finanzamt, denn für die Erbschaftsteuererklärung wird nicht jede Schätzung ohne Weiteres akzeptiert.

Renovieren oder nicht?

Nicht jede Sanierung lohnt sich vor dem Verkauf. Kosmetische Maßnahmen wie Malerarbeiten, Entrümpelung und kleine Reparaturen zahlen sich in der Regel aus. Größere energetische Sanierungen an Heizung oder Dämmung sind dagegen nur nach individueller Prüfung sinnvoll, vor allem dann, wenn sie förderfähig sind oder die Wertsteigerung nachweisbar über den Kosten liegt. Genau diese Prüfung übernehmen bei uns zertifizierte Energieberater, die den energetischen Zustand einordnen, bevor Geld in die falsche Maßnahme fließt.

Steuern und Fristen im Überblick

Drei Punkte sollten Erben kennen: Die Erbschaftsteuer hängt von Verwandtschaftsgrad und Freibeträgen ab, die Erklärung ist fristgebunden. Die Spekulationssteuer kann bei einem Verkauf innerhalb von zehn Jahren nach der ursprünglichen Anschaffung anfallen, mit Ausnahmen bei Eigennutzung. Wirklich eng ist nur die Ausschlagungsfrist: In der Regel sechs Wochen ab Kenntnis des Erbfalls, falls die Erbschaft nicht angetreten werden soll. Alles andere hat meist mehr Spielraum. Diese Übersicht ersetzt keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung; für Ihre konkrete Situation empfehlen wir zusätzlich einen Steuerberater.

Zum Weiterdenken

Notieren Sie Ihre offenen Fragen und bringen Sie vorhandene Unterlagen zum persönlichen Gespräch mit. Wir besprechen mit Ihnen, welche nächsten Schritte zu Ihrer Immobilie passen.

Persönlicher Kontakt

Oberholz Immobilien | 0251 28 42 90 90 | mail@oberholz-immobilien.com

PDF-Lesefassung des bestehenden Ratgeberbeitrags. Individuelle Rechts- und Steuerfragen klären Sie bitte mit Ihrer Rechts- beziehungsweise Steuerberatung.

Online weiterlesen:
www.oberholz-immobilien.com/ratgeber/immobilie-geerbt-der-erben-kompass-fuer-die-ersten-wochen